

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 940/2530	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด	โจทก์
	นาย พูนศักดิ์ เอื้อวัฒนากร กับพวก	จำเลย
	นาง สิงห์ เดชอุรา กับพวก	ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 702

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 288

แม้ผู้ร้องจะรับโอนที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษายอมแล้วก็ตาม คำพิพากษายอมก็ไม่ผูกพันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เมื่อปรากฏว่าโจทก์รับจำนองที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 โดยสุจริต ในขณะที่จำเลยที่ 2 มีชื่อเป็นเจ้าของทางทะเบียน จำนองก็ติดที่ดินพิพาทไปด้วย ผู้ร้องหาสิทธิร้องขอให้ถอนการยึดเพื่อบังคับชำระหนี้จำนองของโจทก์ไม่.
(ที่มา-เนติ)

ผู้ร้องยื่นคำร้องขัดทรัพย์ที่โจทก์นำยึดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
พิพากษายกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 30 หมู่ที่ 2 ตำบลลำনারายณ์ (บัวชุม) อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี เดิมเป็นของนายอ่อนศรี บุญญะบาล ต่อมามีการแบ่งขายคงเหลือที่ดินอยู่ 7 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา นายอ่อนศรีบุญญะบาล ถึงแก่

กรรมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2516 ต่อมาวันที่ 5 ตุลาคม 2516 นายชัย บุญญะบาล
จำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำขอรับมรดกและได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
ทายาทมีสิทธิรับมรดก พนักงานที่ดินได้ประกาศเรื่องรับมรดกที่ดินและปิดประกาศ
ตามระเบียบแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ต่อมาวันที่ 26 มกราคม 2517 พนักงานเจ้าหน้าที่
จึงได้จดทะเบียนโอนที่ดินมรดกดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ได้แบ่งขายที่ดิน
ไปอีก 5 แปลง คงเหลือที่ดิน 5 ไร่ 35 ตารางวา วันที่ 29 เมษายน 2518 จำเลยที่ 2
ได้จำนองที่ดินเป็นประกันไว้กับโจทก์ และได้ไถถอนจำนองเมื่อวันที่ 16 กันยายน
2520 แล้วแบ่งขายที่ดินไปอีก 2 งาน 04 ตารางวา คงเหลือที่ดินอยู่ 4 ไร่ 2 งาน
01 ตารางวา และจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาจำนองที่ดินพร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างไว้กับ
โจทก์ในวันเดียวกันนั้นอีก ต่อมาโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2522 ขอให้บังคับจำนอง ผู้ร้องทั้งห้าได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2522 ขอให้แสดงสิทธิในที่ดินพิพาทและให้เพิกถอนชื่อจำเลยที่ 2 ออกจากหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์

ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องมีว่า ททรัพย์ที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องทั้งห้า
หรือไม่ ผู้ร้องนำสืบอ้างว่า ก่อนนายอ่อนศรีถึงแก่กรรม 2 ปี นายอ่อนศรียกที่ดินให้ผู้
ร้องทั้งห้าและจำเลยที่ 2 คนละเท่า ๆ กันและยกห้องแถวให้ผู้ร้องคนละห้อง ส่วน
จำเลยที่ 2 มีบ้านอยู่แล้ว นายอ่อนศรี จึงไม่ยกห้องแถวให้ ส่วนพี่น้องของผู้ร้องอีก 4
คน นายอ่อนศรีไม่ได้ยกที่ดินหรือห้องแถวให้ ต่อมา พ.ศ. 2523 ผู้ร้องทั้งห้าไปขอรับ
มรดกได้รับแจ้งว่าจำเลยที่ 2 ได้รับโอนไปหมดแล้ว ผู้ร้องไม่เคยสละมรดก ลายมือ
ชื่อสละมรดกของผู้ร้องทั้งห้าเป็นลายมือชื่อปลอม พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่ผู้ร้องทั้งห้า
อ้างว่า นายอ่อนศรีบิดायกให้นั้นจะยกที่ดินส่วนใดให้ใครไม่ปรากฏ ในการยกให้ผู้
ร้องอ้างว่า ยกให้เมื่อปีพ.ศ. 2513 ยกให้เท่า ๆ กัน แต่ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. 2515
ก่อนนายอ่อนศรีถึงแก่กรรม 1 ปี นายอ่อนศรีได้แบ่งขายที่ดินให้กับนางสาวปรียาภ
รณ์ สถาพรพานิช และนายอ่อง ปรีชาลักษณ์ ถ้านายอ่อนศรียกให้แล้วก็คงไม่แบ่ง

ขายไปอีกบางส่วนซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ร้องบางคนลดน้อยไป อีกประการหนึ่ง นาย
อ่อนศรีถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2516 แต่ปรากฏว่า ผู้ร้องทั้งห้าขอรับมรดกเมื่อ พ.ศ.
2523 หากผู้ร้องได้รับการยกให้จริงแล้วคงจะไม่ละเลยทิ้งไว้ถึง 7 ปีเป็นการผิดวิสัย
ที่ผู้ร้องอ้างว่าได้รับยกให้จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ และที่ผู้ร้องทั้งห้าอ้างว่าไม่ได้สละ
มรดก ลายมือชื่อผู้สละมรดกเป็นลายมือปลอมนั้น ปรากฏจากหลักฐานการรับมรดก
ว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเรื่องที่จำเลยที่ 2 ขอรับมรดกที่ดินพิพาท ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ใดคัดค้านหลังจากที่จำเลยที่ 2 รับมรดกมาแล้ว จำเลยที่ 2 ได้จัดการทำการ
รังวัดแบ่งขายหลายครั้งหลายแปลงรวมเนื้อที่ 3 ไร่เศษ ซึ่งเกินส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่า
จำเลยที่ 2 ได้รับและเป็นการขายที่ดินส่วนของผู้ร้องไปด้วย ในการแบ่งขายย่อมจะ
ต้องมีการรังวัดผู้ร้องอยู่ในที่พิพาทต้องเห็นการรังวัดดังกล่าว หากผู้ร้องมิได้สละ
มรดกและมีสิทธิเป็นเจ้าของอยู่ด้วย ผู้ร้องก็น่าจะคัดค้านการแบ่งขายดังกล่าว แต่ผู้
ร้องก็มิได้คัดค้านแต่ประการใดข้ออ้างของผู้ร้องฟังไม่ขึ้นอีก และส่วนที่ผู้ร้องอ้างว่า
จำเลยที่ 2 กับผู้ร้องได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และมีคำพิพากษาดำ
ยอมาแล้วตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 114/2523 ของศาลจังหวัดลพบุรีคำ
พิพากษาดำยอยอมผูกพันโจทก์ เห็นว่า โจทก์เป็นบุคคลภายนอกมิได้เป็นคู่ความ
ด้วย คำพิพากษาดำยอจึงไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์เป็นผู้รับจำนองที่ดินขณะที่เป็น
ของจำเลยที่ 2 ซึ่งตามหลักฐานทางทะเบียนเป็นของจำเลยที่ 2 การที่โจทก์รับ
จำนองจึงเชื่อได้ว่ากระทำไปโดยสุจริตถึงแม้ผู้ร้องทั้งห้าจะรับโอนที่ดินพิพาทซึ่งมีการ
จำนองไว้กับโจทก์โดยนิติกรรมสัญญาประนีประนอมยอมความ จำนองก็ติดที่ดิน
พิพาทไปด้วยผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอให้ถอนการยึดทรัพย์พิพาท'

พิพากษายืน.

(อภิรักษ์ ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ